

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 446/2538

นายทม คุ่มพะเนียด กับพวก

โจทก์

นายบุญลือ อารามะ

จำเลย

นายบุญลือ อารามะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2 ก. ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ข้อ 2 ข. เป็นการฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งคำสั่งจึงต้องห้ามเช่นกัน จึงไม่รับฎีกา คืบค้ำขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ก. เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า วินิจฉัยคดีไม่ตรงประเด็นข้อพิพาทและรับฟังข้อเท็จจริงมิชอบด้วยกฎหมาย และฎีกาข้อ 2 ข.ที่ว่าศาลอุทธรณ์ตีราคาทรัพย์สินพิพาทโดยที่ศาลชั้นต้นมิได้ตีราคาไว้ก่อนโดยรับฟังแต่คำเบิกความโจทก์ฝ่ายเดียวจึงไม่ชอบด้วย กฎหมายนั้น ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองห้ามจำเลยเกี่ยวข้อกับที่ดิน ของโจทก์ทั้งสองอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ทั้งสองเดือนละ 200 บาท นับแต่เดือนตุลาคม 2533 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 93) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามฎีกาจำเลยข้อ 2 ก. จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์มิได้
วินิจฉัยคดีตรงตามอุทธรณ์ของจำเลย คำวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์จึงมีชอบด้วยกฎหมาย
นั้นเป็นฎีกาข้อกฎหมาย ให้รับ ฎีกาจำเลยข้อนี้ไว้ ส่วนฎีกาข้อ 2 ข. จำเลยกล่าวอ้าง
ว่าเป็น ฎีกาข้อกฎหมาย แต่รายละเอียดโต้แย้งดุลพินิจในการคำนวณ ราคาที่ดิน
พิพาทของศาลอุทธรณ์ การใช้ดุลพินิจคำนวณราคาที่ดิน พิพาทเป็นข้อเท็จจริง ศาล
ชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยข้อ 2 ข. ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องสำหรับฎีกาข้อ 2 ข.

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ตามฎีกาจำเลยข้อ 2 ก. จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์มิได้
วินิจฉัยคดีตรงตามอุทธรณ์ของจำเลย คำวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์จึงมีชอบด้วยกฎหมาย
นั้นเป็นฎีกาข้อกฎหมาย ให้รับ ฎีกาจำเลยข้อนี้ไว้ ส่วนฎีกาข้อ 2 ข. จำเลยกล่าวอ้าง
ว่าเป็น ฎีกาข้อกฎหมาย แต่รายละเอียดโต้แย้งดุลพินิจในการคำนวณ ราคาที่ดิน
พิพาทของศาลอุทธรณ์ การใช้ดุลพินิจคำนวณราคาที่ดิน พิพาทเป็นข้อเท็จจริง ศาล
ชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยข้อ 2 ข. ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องสำหรับฎีกาข้อ 2 ข.

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ